

감사결과처분요구서

일련번호	8	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원사무소 (□□□국립공원사무소)	처분요구일자	2017. 7. 7.	회신기일	2017. 8. 6.

□□□국립공원사무소

(행정상 통보)

제 목 하자담보책임기간 산정 부적정

관 계 기 관 □□□국립공원사무소

내 용

1. 현 황 [하자담보책임기간 산정 현황]

계약명	계약업체명	계약금액(원)	준공검사 완료일	하자담보 시작기간	차이일
2015 □□□국립공원 ○○ ○○주차장 정비공사(전기)	****	6,204,000	2015.10.26.	2015.10.14.	12
2015 □□□국립공원 ○○지역 재해위험지구 정비공사	*****	141,946,000	2015.09.02.	2015.08.20.	13
2015 □□□국립공원 ○○지역 재해위험지구 정비공사	*****	122,284,990	2015.09.02.	2015.08.20.	13
2016년 □□□국립공원 탐방객계수시스템 구매, 설치	*****	5,130,000	2016.06.29.	2016.06.20.	9
2016 ○○○지구 간이화장실 구매, 설치	***	38,220,000	2016.08.02.	2016.07.27.	6

2. 지적내용

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제60조(공사계약의 하자담보책임 기간)에 계약담당자는 공사의 도급계약을 체결할 때에는 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 1년 이상 10년 이하의 범위에서 기획재정부령이 정하는 기간동안 해당 공사의 하자보수를 보증하기 위한 하자담보 책임기간을 정하도록 하고 있음
- □□□국립공원사무소에서는 “2015년 □□□국립공원 ○○○○주차장 정비공사” 등 5건의 공사를 시행하면서 준공검사를 완료한 날부터 하자보수보증기간을 산정하여야 함에도 준공계가 접수된 날 등으로부터 하자보수보증기간을 산정함으로써 하자보수 보증기간이 6~13일 앞당겨지는 등 하자보수 보증기간 산정에 소홀했던 사실이 있음.

3. 조치할 사항

○ 행정상 통보(단기조치 : 1개월 이내) 【□□□국립공원사무소】

- □□□국립공원사무소장은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령에 따른 하자담보책임기간 산정 관련지침 숙지 및 재발방지 직원교육 실시